



PUTUSAN
Nomor 1563 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANGGIAT NAIBAHO, bertempat tinggal di Pelabuhan, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M. & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang, Blok A, Nomor 28, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ir. MULASI NAIBAHO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba B-53, Komplek Marna Putra Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **LOMORIA NAIBAHO**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **ROBINHOT SIMARMATA**, bertempat tinggal di TCP, Blok K I, Nomor 33, RT 003, RW 004, Kelurahan Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
4. **APUL TURNIP**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini Nomor 2, 4 memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Balige, Km. 2,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023



Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara,
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Oktober 2021;

5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Samosir di Parbaba, Kabupaten Samosir,
Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Emma
br. Nadeak;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas kurang lebih
10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa
Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah utara : Huta Simangonding/jalan raya,

Sebelah timur : Danau Toba/Terusan Tano Ponggol,

Sebelah selatan : saluran pembuangan air,

Sebelah barat : tanah Marga Naibaho,

adalah milik Penggugat yang diberikan oleh Op. Gumatal Naibaho
kepada anak perempuan kandung (borunya kandung) yaitu Nai Emma br.
Naibaho (istri Kristian nadeak) sebagai Ulos Soraburuk dan Nai Emma br.
Naibaho mewariskan kepada anaknya kandung yaitu Emma br. Nadeak
selanjutnya diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandungnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan dan Perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengklaim objek sengketa/tanah perkara *a quo* sebagai miliknya dan tidak bersedia mengembalikan objek sengketa/tanah perkara *a quo* kepada Penggugat lalu menjual sebagian adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Siogung-ogung, tanggal 17 November 2016 dengan luas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Kelurahan Siogung-ogung, tanggal 17 Mei 2017 dengan luas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Siogung-ogung, tanggal 17 November 2016 dengan luas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Kelurahan Siogung-ogung, tanggal 17 Mei 2017 dengan luas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar bangunan yang ada di atasnya yang telah dibangun oleh Tergugat II di atas tanah milik Penggugat serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tanpa syarat apapun juga;

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- B. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 11 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.565.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 353/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 353/Pdt/2022/PT MDN, tertanggal 31 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 11 April 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022, kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 dihubungkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balige, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata di dalam proses persidangan *a quo*, Penggugat sudah menyadari fakta bahwa Tergugat I yang bernama Ir. Mulasi Naibaho telah meninggal dunia dan sebelum adanya putusan *a quo* seharusnya Penggugat telah menentukan lebih dahulu siapa pihak ahli waris dari Tergugat I tersebut, yang akan dijadikan pihak untuk menghadapi persidangan perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sedangkan sebagaimana yurisprudensi selama ini berlaku kaidah hukum bahwa apabila dalam suatu perkara ternyata diketahui ada pihak yang telah meninggal dunia yang juga berkepentingan untuk mempertahankan haknya atas objek sengketa, maka demi proses hukum yang benar dan adil sejalan dengan azas *audi alteram partem*, keadilan dan kepastian hukum serta agar tuntasnya penyelesaian perkara ini dan tidak terdapat kendala saat pelaksanaan putusan (eksekusi) dikemudian hari, Penggugat harus mengikutsertakan ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia tersebut yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Tergugat I yang bernama Ir. Mulasi Naibaho, dengan demikian tepat putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu *error in persona*, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian sudah tepat pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengambilalih pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balige dengan alasan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balige sudah tepat dalam pertimbangan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANGGIAT NAIBAHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANGGIAT NAIBAHO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1563 K/Pdt/2023